

MEGAT EFENDI BIN MOHD RAZALLI

lwn

NUR KHAIRUNNISA BINTI AHMAD RUSMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Y.A Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Panel)]

Pada : 12 September 2018

Kes Semakan No. 10000-003-0159-2017

Peguam Pemohon: *Encik Mostadza bin Md. Halim dari Tetuan Mostadza Fadzil & Associates*

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam yang telah diputuskan pada 22.11.2017 bagi Kes Mal No. 10400-038-0547-2017 yang telah memerintahkan bahawa seperti berikut:-

- a) Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara ke atas anak yang bernama Puteri Nur Alya Zahra binti Megat Efendi hendaklah diserahkan

kepada Responden sehingga kes induk hak jagaan melaui Saman No : 10400-028-0548-2017 diputuskan

- b) Mahkamah memerintahkan Pemohon hendaklah diberikan hak lawatan, bersama anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden.

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut:-

- i. Mahkamah Yang Mulia ini menolak keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 22.11.2017 di dalam Permohonan No : 10400-038-0547-2017.
- ii. Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara ke atas anak yang bernama Puteri Nur Alya Zahra binti Megat Efendi hendaklah diberikan kepada Pemohon sehingga kes induk hak jagaan melaui Saman No : 10400-028-0548-2017 diputuskan.
- iii. Mahkamah memerintahkan hak lawatan anak tersebut diberikan kepada Respondean pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat yang sesuai dan munasabah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan daripada Pemohon.
- iv. Kos tindakan ini ditanggung oleh Responden.

- v. Apa-apa perintah dan/atau relif lain yang difikirkan patut menurut hukum syarak dan/atau suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes Dan Prosiding Di Mahkamah Tinggi

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 11/12/2010 di di Kuala Kangsar, Perak. Pada 30/12/2014, Pemohon dan Responden telah bercerai dengan talak satu kali pertama secara talaq di Mahkamah Rendah Syariah Kuaka Kangsar, Perak. Hasil daripada perkahwinan tersebut, pihak-pihak telah dikurniakan seorang anak perempuan bernama Puteri Nur Alya Zahra (No. Mykid: 111006-08-0198)

[4] Selepas perceraian tersebut, Pemohon telah memfailkan tuntutan hak jagaan anak terhadap Responden di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Kangsar, Perak dalam Saman No: 10400-028-0548-2017.

[5] Pada 16/8/2017, Pemohon telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim melalui No : 10400-038-0547-2017 secara ex-parte secara bersendirian tanpa diwakili peguam syarie. Namun dalam pendengaran pertama pada 23/8/2017 dihadapan Hakim, Mahkamah telah menolak permohonan Pemohon yang dibuat secara ex-parte dan mengarahkan permohonan Pemohon dibuat secara inter-parte dan salinan Notis permohonan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dapat diserahkan secara Kediri kepada Responden dan telah menetapkan pendengaran yang baru pada 19/9/2017.

[6] Pada 16/10/2017 di hadapan Pendaftar, Pemohon telah hadir bersama Peguam Syariannya manakala Responden tidak hadir tanpa sebarang alasan. Justeru, pihak Pemohon telah memohon untuk memasukkan penghujahan bertulis Pemohon. Mahkamah telah menetapkan 22/11/2017 untuk keputusan.

[7] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan dan perintah Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan pada 20 /12/2017 telah memfailkan semakan kes.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Sebelum kami mengulas permohonan Pemohon, kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan, bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah [2013] JH36(2)* telah menyatakan tentang tujuan proses semakan sebagaimana berikut:

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[9] Di peringkat ini, kami telah menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10400-038-0547-2017. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak.

[10] Kami dapati kes mal no: 10400-038-0547-2017 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan perkara yang disemak bukanlah berkaitan kesilapan undang-undang atau pun hukum syarak tetapi adalah terhadap tafsiran suatu peruntukan undang-undang yang mana ianya boleh dirayu.

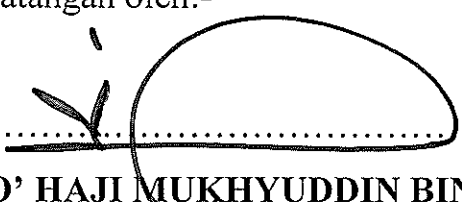
[11] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpuashati bahawa proses semakan tidak sesuai dilaksanakan terhadap kes ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Afidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 20/12/2017, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i. Permohonan Semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

.....

1. YAA DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....

2. YA TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

.....

3. YA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor